

ข่าวสารนั้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในขณะนั้นว่าได้รับคำสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา หรือได้รับคำสั่งให้ดำเนินการอย่างไร ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอีกครั้ง และต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้รับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว อันทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดียังไม่มีสิทธิฟ้องคดี เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือรอให้พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คือ พ้นวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนจึงจะมีสิทธินำคดีมาฟ้องศาลได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ครั้งแรก ก็มีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีโดยมีเหตุจำเป็นที่ศาลจะมีคำสั่งให้รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙๒/๒๕๖๓)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๙๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ (แบบ ก.๑๕) ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนทั้งหมดของอาคารที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยอ้างว่า คดีนี้มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ เนื่องจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีก็ด้วยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และยังอยู่ในระหว่างที่ต้องรอฟังผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้สิ้นกระแสความก่อน จึงถือได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น นั้น เหตุจำเป็นอื่น หมายถึง เหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมาย

